CAS PRATIQUE · DROIT NOTARIAL ET SUCCESSORAL

Une succession au Bénin : cas pratique de droit notarial et successoral

Note. Ce cas pratique est fondé sur des pièces publiées et sur un dossier dont l'issue n'est pas connue. Il est proposé à des fins pédagogiques. Les étudiants sont invités à former leur propre opinion à partir des seules pièces visées.

Version anonymisée. Les noms des personnes sont remplacés par des lettres (notaires A, B, C ; héritiers R, X, Y). Les dates et les numéros de pièces (P1 à P22) sont conservés : les pièces citées sont, elles, des documents authentiques.

1. Les faits

DATE	FAIT
16 juillet 2009	Un avocat rédige un testament olographe de dix feuilles (acte de dépôt, P16).
3 décembre 2010	Il décède à Cotonou. L'extrait d'acte de décès est établi le 6 décembre 2010 (P1, P18).
Février 2011	Entre cohéritiers, trois versions circulent sur l'origine du testament : aucun notaire ne le détiendrait ; la mère le détiendrait ; il aurait été trouvé dans les affaires du défunt (annexes de la lettre du 5 mai 2012).
24 avril 2012	Le tribunal de Cotonou lit le testament, le paraphe et ordonne son retour « au Notaire pour être déposé au rang de ses minutes », celui du notaire B (procès-verbal de lecture, P2).
25 avril et 8 mai 2012	Selon l'étude du notaire B, l'original lui est retourné le 25 avril, puis repris le 8 mai par deux héritiers, décharges manuscrites à l'appui (P3).

30 août 2012	La cour d'appel de Cotonou nomme le notaire C administrateur provisoire de la succession, à la demande de l'héritier R (P21, P4).
28 novembre 2013	Un héritier, X, agit « au nom et pour le compte de ses cohéritiers, à l'exception de » l'héritier R. Il fait mettre au rang des minutes du notaire C « l'original du testament », « malencontreusement certifié conforme » par le notaire B. La couverture du dossier porte « copie conforme » (P16). Le 30 décembre 2013, le même notaire reçoit un acte de notoriété qui énumère les cinq enfants du défunt comme héritiers (P17, P18).
10 août et 20 octobre 2016	Une déclaration de succession est enregistrée au répertoire de l'Étude du notaire A ; le certificat d'acquit de droit du 20 octobre 2016 porte la date de décès « dix juin deux mil seize » et mentionne que le notaire A agit « en qualité de mandataire et au nom des héritiers », dont l'héritier R (P6, P7).
19 mars - 24 mai 2018	Un office notarial français demande des informations à l'Étude du notaire A, qui accuse réception, puis est relancé en avril. Le 24 mai, l'office notarial français transmet à l'héritier R un fichier de trente pages : certificat, acte de dépôt, acte de notoriété (P20, P8).
7 septembre 2023	Saisi de demandes de communication d'actes, le notaire A répond que les demandes portent sur des actes « auxquels il n'est pas partie » et invoque la confidentialité et l'absence d'ordonnance (P9).

2. Les questions

Chaque question est assortie des textes applicables et d'une piste de réponse. La piste de réponse indique la règle et les éléments à examiner ; elle ne conclut pas à la place de l'étudiant.

QUESTION 1 · LE DESSAISISSEMENT D'UNE MINUTE

Un notaire peut-il se dessaisir d'une minute ? À quelles conditions ? Que devient l'acte si ces conditions ne sont pas respectées ?

Textes et pièces : Statut du notariat (loi n° 2002-015), art. 81 et 75.

L'article 81 interdit au notaire de se dessaisir d'une minute « sauf dans les cas prévus par la loi ou en vertu d'un jugement » ; avant de s'en dessaisir, il dresse une copie dont la conformité est mentionnée par le président du tribunal de première instance, substituée à la minute. L'article 75 attache la nullité aux actes faits en contravention à l'article 81, s'ils ne sont pas revêtus de la signature de toutes les parties. À examiner : l'original du testament était-il une minute de l'étude du notaire B ? Une décision autorise-t-elle la reprise du 8 mai 2012 ? Une copie visée par le président du tribunal existe-t-elle ? Le procès-verbal du 24 avril 2012 vaut-il autorisation de dessaisissement, ou ordre de retour ?

QUESTION 2 · « CERTIFIÉ CONFORME » ET ORIGINAL

Un acte « certifié conforme » par un notaire vaut-il original ? Qui peut mentionner la conformité d'une copie remplaçant une minute ? Que dire d'un acte qui qualifie « d'original » un exemplaire « certifié conforme » ?

Textes et pièces : Statut du notariat, art. 81 ; acte de dépôt (P16), rapport de l'administrateur provisoire (P22).

Une copie, même certifiée conforme, reste une copie. Dans le régime de l'article 81, la mention de conformité relève du président du tribunal, non du notaire. L'étudiant relèvera la formule de l'acte (« l'original… malencontreusement certifié conforme ») et la mention « copie conforme » de la couverture, puis envisagera les hypothèses : un original portant par erreur une mention, ou une copie qualifiée à tort d'original. Quelles preuves permettraient de trancher (examen de l'exemplaire annexé, minute, répertoire) ?

QUESTION 3 · LE MANDAT ET LA PROCURATION

Une mention « agissant en qualité de mandataire et au nom des héritiers » suppose-t-elle un mandat ? Comment est-il prouvé ? Quel est le rôle de l'acte de notoriété ?

Textes et pièces : Statut du notariat, art. 61 ; Code des personnes et de la famille ; acte de notoriété (P17).

L'article 61 impose d'annexer les procurations à l'acte ou de les déposer au rang des minutes, avec mention dans l'acte. L'acte de notoriété établit la qualité et la vocation héréditaires des personnes qui se présentent comme héritiers ; il n'établit pas le pouvoir de représenter l'un d'eux. L'étudiant examinera : une procuration est-elle produite ? Que dit l'acte du 28 novembre 2013 sur la représentation de l'héritier R ? La mention du certificat de 2016 peut-elle s'appuyer sur un document antérieur ?

QUESTION 4 · LA COMMUNICATION DES ACTES

À qui un notaire peut-il refuser la délivrance d'actes ? Une ordonnance est-elle toujours nécessaire ? La confidentialité peut-elle être opposée à un héritier ?

Textes et pièces : Statut du notariat, art. 82 ; lettre du 7 septembre 2023 (P9).

L'article 82 ne requiert l'ordonnance du président du tribunal que pour les personnes autres que les intéressés en nom direct, les héritiers ou les ayants droit. L'étudiant vérifiera la qualité de l'héritier R (acte de notoriété, P17), puis la cohérence entre le refus (« tiers non partie ») et la mention du certificat qui le dit représenté.

QUESTION 5 · L'ACTE DE NOTORIÉTÉ

Que prouve un acte de notoriété après décès ? Quelle foi lui accorder ? Quelles mentions de cet acte peut-on rapprocher des autres pièces ?

Textes et pièces : Acte de notoriété (P17) ; acte de dépôt (P16) ; certificat d'acquit de droit (P6).

L'acte constate des déclarations de témoins sur la qualité d'héritier, la date de décès et la dévolution. Il fixe le décès au 3 décembre 2010 ; il mentionne un titre foncier 729 pour le lot 240, là où le certificat porte 739. L'étudiant distinguera ce que l'acte établit (qualité d'héritier, composition de la succession selon les déclarants) de ce qu'il n'établit pas (représentation, évaluation des biens).

QUESTION 6 · LA DATE DE DÉCÈS ET LE DÉLAI DE DÉCLARATION

Quelle est la date de décès ? Quels documents la fixent ? Quel est le délai de déclaration de la succession et quelle différence fait la date portée au certificat ?

Textes et pièces : Code général des impôts, art. 438 (délai de six mois, décès survenu au Bénin) ; P1, P2, P5, P16, P17, P18 ; P6 et P7.

Six pièces fixent le décès au 3 décembre 2010 ; le certificat porte le 10 juin 2016. Avec la première date, le délai de six mois expire le 3 juin 2011 et la déclaration enregistrée le 10 août 2016 est en retard de cinq ans et deux mois ; avec la seconde, la déclaration paraît faite dans le délai. L'étudiant déterminera qui a pu fournir la date, quelles pièces étaient disponibles au moment de l'inscription, et si l'écart relève d'une erreur matérielle ou d'une autre cause, en s'en tenant aux pièces.

QUESTION 7 · RESPONSABILITÉS

Quelles conséquences, pour le notaire, d'une mention de qualité non établie ? À quelles responsabilités s'expose-t-il, et comment une personne concernée peut-elle obtenir réparation ?

Textes et pièces : Statut du notariat, art. 33 et 47 ; Code civil, art. 1382 (à vérifier) ; ancien code pénal applicable en 2016 (articles à vérifier) ; loi n° 64-35, art. 509 (à vérifier).

L'article 47 du statut prévoit la responsabilité disciplinaire et pénale du notaire pour les fautes commises dans son ministère. L'étudiant articulera : la voie disciplinaire, la voie civile (faute, préjudice, lien de causalité), la voie pénale (faux, qui suppose une altération de la vérité, un écrit protégé, un préjudice et l'élément intentionnel) et les conséquences fiscales éventuelles pour les héritiers. Il appréciera quels éléments de preuve sont nécessaires pour chacune, et lesquels manquent à ce stade.

3. Pièges pédagogiques (sous forme de questions)

- **Un acte certifié conforme vaut-il original ?** Que signifie exactement la mention « certifié conforme », et qui peut l'apposer ?
- **Un acte de notoriété vaut-il mandat ?** Que prouve-t-il, et que ne prouve-t-il pas ?
- **L'absence d'une pièce prouve-t-elle son inexistence ?** Quelle différence entre « non produite à ce stade » et « inexistante » ?

- **Une décision qui destine un dépôt à un notaire permet-elle un autre dépôt ?** Quelle autorité peut modifier la destination fixée ?

4. Grille de correction (20 points)

COMPÉTENCE	POINTS	CRITÈRE
Connaissance des textes	8	Identification des articles applicables et de leur portée (statut du notariat, CPF, CGI) ; exactitude des citations.
Application aux pièces	8	Rapprochement précis des textes et des pièces (P1 à P22), distinction entre ce que les pièces établissent et ce qu'elles n'établissent pas.
Esprit critique et objection	4	Hypothèses alternatives, objections raisonnables, identification des pièces manquantes.

5. Pour aller plus loin

- Les 22 pièces du bordereau, téléchargeables : wadagni2026-verite.com/#bordereau
- Analyse « Où était le testament ? Chronologie et incohérences » : analyse-localisation-testament-par-date.html
- Vidéo « La Mécanique de Verrouillage » (19 min 06) : wadagni2026-verite.com/#video-mecanique

Textes de référence

- **Statut du notariat, loi n° 2002-015 du 30 décembre 2002** : art. 1, 33, 37, 47, 51 à 57, 61, 75, 76, 77, 81, 82
- **Code des personnes et de la famille, loi n° 2002-07** : art. 13, 813, 881
- **Code général des impôts** : art. 438 (délai de déclaration des successions)
- **Cour suprême du Bénin, 29 novembre 2019, arrêt n° 49/CJ-CM** : obligation d'information du notaire